



P U T U S A N

Nomor : 475 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SAMEKTO Alias SLAMET Bin SULARNO;**
Tempat lahir : Binjai Baru;
Umur/ Tanggal lahir : 42 tahun/06 Januari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.21/05 Desa Bangun Jaya Kecamatan
Tambusar Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ketua Koperasi Eka Sari Mukti;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SAMEKTO Alias SLAMET Bin SULARNO selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara (sesuai akte perubahan Koperasi Unit Desa "SARI MUKTI" menjadi Koperasi Unit Desa "EKA SARI MUKTI" yang dibuat pada tanggal 22 Desember 1996 dan telah didaftarkan Ke Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK Propinsi Riau) bersama-sama dengan SUSILO HANDOKO Als RADAL selaku Wakil Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi secara pasti akan tetapi sekitar bulan Juni 2009 hingga Februari 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 hingga tahun 2010, bertempat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 475 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “melakukan atau Turut Serta Melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu BERUPA UANG SEBESAR Rp.343.958.951 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. JAYA SEPUTRA PERDANA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, bukan karena kejahatan, JIKA ANTARA BEBERAPA PERBUATAN MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1997, PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) telah melakukan penanaman kelapa sawit di areal Desa Mekar Jaya Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 272 Ha dan di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 240 Ha dengan modal sendiri atas dasar :
 1. Surat Rekomendasi dari Bupati Kampar Nomor : 575/TP/1342 tanggal 17 Oktober 1994;
 2. Surat Rekomendasi dari Kakanwil Departemen Transmigrasi Nomor : B.1400/W.4/94 tanggal 29 Oktober 1994;
 3. Surat Rekomendasi Gubernur Riau Nomor : 525/EK/281 tanggal 29 Januari 1996 disertai lokasi lahan yang dicadangkan;
 4. Surat Pernyataan dari setiap petani yang bersedia lahannya diserahkan untuk program kerjasama;
 5. Surat Dukungan Bappeda Tingkat I Riau mengenai konfirmasi tata ruang lokasi Transmigrasi Pasir Pangaraian III SKP E dan F Nomor : 050/Bappeda-FP/96/1022 tanggal 8 Oktober 1996;
 6. Surat Menakertrans Nomor : KEP.35/MEN/1997 tanggal 14 April 1997 mengenai Ijin Pelaksanaan Pola Perkebunan Pir-Trans KKPA dengan komoditas kelapa sawit;
 7. Ijin/Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan dari Dirjen Perkebunan Nomor : HK.350/E.5.467/06.97 tanggal 10 Juni 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1998, PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) melalui Direkturnya yaitu RUDOLF HERMAN mengikat kerjasama dengan para petani pemilik lahan di Desa Mekar Jaya dan di Desa Simpang Harapan dengan pola KKPA (kredit koperasi primer untuk anggotanya) melalui perwakilan Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI dengan surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 082/KSK/JSP/IX/1998 dan Nomor : 024/KUD.ESM/IX/1998, jangka waktu perjanjian selama 25 tahun;
- Bahwa pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI pada tahun 1998 tersebut adalah :

Ketua : IMRON ROSADI;
Sekretaris : USIA WARUWU;
Bendahara : SUKINO;

- Bahwa pada tahun 2001 terjadi pemekaran wilayah, terbentuk Kabupaten Rokan Hulu memisahkan diri dari Kabupaten Kampar sehingga wilayah lahan kelapa sawit di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tambusai Utara dan di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara masuk menjadi wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dengan pemisahan tersebut PT. Jaya Seputra Perdana (PT.JSP) kemudian mendapatkan Surat Ijin pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan dari Bupati Rokan Hulu melalui surat Nomor : 759/UM/VI/2001 tanggal 27 Juni 2001;
- Bahwa pada bulan Oktober 2001, pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI mengambil alih secara sepihak pengelolaan kebun dari PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) dan pada tanggal 4 Nopember 2001, pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja sepihak melalui surat Nomor : 44/KUD-ESM/BJ/XI/2001;
- Bahwa pada tahun 2006 setelah dilakukan perundingan kembali antara pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI dan PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP), areal Desa Mekar Jaya Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 272 Ha dan di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 240 Ha dikembalikan pengelolaannya kepada PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) dengan Nota Kesepakatan tanggal 10 Agustus 2006 dan 10 Oktober 2006, isi kesepakatan diantaranya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 475 K/PID/2013



Selama kurun waktu 2 (dua) tahun masa perawatan kembali terhadap hasil produksi TBS disepakati bahwa 25 % hasil bersih penjualan TBS menjadi hak bagian hasil petani plasma yang diberikan dan didistribusikan kepada para petani melalui pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI dan 25 % untuk bagian Bapak Angkat yaitu PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) serta 50 % untuk biaya/dana perawatan dan pengelolaan kebun kelapa sawit;

- Bahwa untuk memperjelas pembayaran hutang selama masa pengambil alihan kemudian pada bulan April 2007, PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) melalui Direktornya yaitu saksi korban RUDOLF HERMAN mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian selaku Tergugat Ketua KUD Eka Sari Mukti IMRON ROSADI, atas gugatan tersebut timbul Akta Perdamaian Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN-PSP tanggal 30 Agustus 2007 yang pada intinya berisikan bahwa sebagai angsuran utang pihak petani plasma kepada perusahaan inti/Bapak angkat maksimal sebesar 30 % dari omset penjualan TBS dan disepakati masa angsuran hutang plasma tetap dimulai Januari 2009 sebesar 30 %. Pada masa akhir perawatan kembali oleh Bapak Angkat yang disepakati akhir Desember 2008, pihak Bapak Angkat mengajukan besarnya biaya pembangunan/beban utang plasma dengan terlebih dahulu dikurangi dengan besarnya dana porsi 50 % yang diperoleh selama masa perawatan kembali oleh Bapak Angkat (dana yang diperoleh dari hasil kebun sejak kebun diserahkan oleh petani plasma kepada perusahaan Bapak Angkat sampai akhir Desember 2008) yang akan dievaluasi oleh pihak pemerintah cq. Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa selama masa perawatan angsuran pembayaran baik untuk perawatan berkala sebesar 25 % maupun angsuran cadangan pelunasan hutang petani plasma sebesar 30 % kepada PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) berdasarkan akta perdamaian berlangsung lancar;
- Bahwa pada bulan Januari 2009, atas permintaan dari pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI kepada Dinas Perkebunan Rokan Hulu melakukan penghitungan nilai Investasi kebun di areal Desa Mekar Jaya Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 272 Ha dan di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 240 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama penghitungan pagu kredit bersama-sama antara pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI, PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) dan Dinas Perkebunan Rokan Hulu, pada tanggal 17 Maret 2009 pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI membuat kesepakatan sepihak yang isinya pengelolaan kebun diserahkan dari Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI yaitu IMRON ROSADI kepada Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Mekar Jaya dengan kesimpulan 30 % bagian PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) tidak diserahkan kepada PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP);
- Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN-PSP tanggal 30 Agustus 2007 yang pada intinya berisikan bahwa sebagai angsuran utang pihak petani plasma kepada perusahaan inti/Bapak angkat maksimal sebesar 30 % dari omset penjualan TBS dan disepakati masa angsuran hutang plasma tetap dimulai Januari 2009 sebesar 30 % berjalan lancar sampai sampai bulan April 2009;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2009 terjadi pergantian pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : SAMEKTO;

Wakil Ketua : SUSILO HANDOKO;

Sekretaris : H. MHD. NUR HARAHAP;

Bendahara : AHMAD SOBIRIN;

Sehingga Terdakwa selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI periode yang baru tetap melakukan pemotongan simpanan Anggota dari TBS (Tanda Buah Segar) sebesar 30 % sesuai dengan Akte Perdamaian nomor : 09/Pdt.G/2007/PN-PSP yang dibuat pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 yang dilakukan Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Juni 2009 : Rp. 18.703.780,-
- Juli 2009 : Rp. 34.894.807,-
- Agustus 2009 : Rp. 33.125.558,-
- September 2009: Rp. 30.689.800,-
- Oktober 2009 : Rp. 49.730.895,-

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 475 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2009 : Rp. 38.626.711,-
- Desember 2009 : Rp. 39.048.757,-
- Januari 2010 : Rp. 26.704.097,90,-
-

Februari 2010	:	Rp. 32.618.623,98,-
Jumlah	:	Rp. 343.958.951,-

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI telah melakukan pemotongan simpanan Anggota dari TBS (Tanda Buah Segar) sebesar 30 % dari hasil panen masyarakat yang dilakukan Terdakwa mulai dari bulan Juni tahun 2009 hingga bulan Februari tahun 2010 dengan total jumlah potongan sebesar Rp. 343.958.951 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), dimana uang hasil pemotongan yang dilakukan Terdakwa pada setiap bulannya seharusnya adalah merupakan hak dari saksi korban RUDOLF HERMAN selaku Direktur PT. Jaya Saputra Perdana dan harus disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi korban RUDOLF HERMAN sebagai uang angsuran hutang Petani Plasma kepada PT. Jaya Saputra Perdana, namun pada kenyataannya adalah Terdakwa menggunakan uang pemotongan tersebut untuk perawatan perkebunan dimana biaya untuk perawatan perkebunan tersebut seharusnya diambil dari sisa hasil setelah dikurangi besarnya beban angsuran kepada saksi korban RUDOLF HERMAN selaku Direktur PT. Jaya Saputra Perdana sesuai dengan Akte Perdamaian nomor : 09/Pdt.G/2007/PN-PSP yang dibuat pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007, serta pemotongan tersebut juga dipinjamkan oleh Terdakwa kepada anggota KUD EKA SARI MUKTI dan kemudian sisanya dimasukkan kenomor rekening Bank BRI 1099-01-001033-50-7 atas nama Terdakwa dan ke nomor rekening Bank BRI Simpedes Nomor 1099-01-000004-53-9 atas nama SUSILO HANDOKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Wakil Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI pada setiap bulannya terhitung mulai dari bulan Juni tahun 2009 hingga bulan Februari tahun 2010;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SUSILO HANDOKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian terhadap RUDOLF HERMAN selaku Direktur PT. Jaya Seputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana (PT. JSP) sebesar Rp. 343.958.951 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SAMEKTO Alias SLAMET Bin SULARNO bersama-sama dengan SUSILO HANDOKO Als RADAL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi secara pasti akan tetapi sekitar bulan Juni 2009 hingga Februari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 hingga tahun 2010, bertempat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "melakukan atau Turut Serta Melakukan DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU BERUPA UANG SEBESAR Rp. 343.958.951 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN YAITU PT. JAYA SEPUTRA PERDANA, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN , JIKA ANTARA BEBERAPA PERBUATAN MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 1997, PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) telah melakukan penanaman kelapa sawit di areal Desa Mekar Jaya Kec. Tambusai Utara dengan luas 272 Ha dan di Desa Simpang Harapan Kec. Tambusai Utara dengan luas 240 Ha dengan modal sendiri atas dasar :
 1. Surat Rekomendasi dari Bupati Kampar Nomor : 575/TP/1342 tanggal 17 Oktober 1994;
 2. Surat Rekomendasi dari Kakanwil Departemen Transmigrasi Nomor : B.1400/W.4/94 tanggal 29 Oktober 1994;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 475 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Rekomendasi Gubernur Riau Nomor : 525/EK/281 tanggal 29 Januari 1996 disertai lokasi lahan yang dicadangkan;
 4. Surat Pernyataan dari setiap petani yang bersedia lahannya diserahkan untuk program kerjasama;
 5. Surat Dukungan Bappeda Tingkat I Riau mengenai konfirmasi tata ruang lokasi Transmigrasi Pasir Pangaraian III SKP E dan F Nomor : 050/Bappeda-FP/96/1022 tanggal 8 Oktober 1996;
 6. Surat Menakertrans Nomor : KEP.35/MEN/1997 tanggal 14 April 1997 mengenai Ijin Pelaksanaan Pola Perkebunan Pir-Trans KKPA dengan komoditas kelapa sawit;
 7. Ijin/Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan dari Dirjen Perkebunan Nomor : HK.350/E.5.467/06.97 tanggal 10 Juni 1997;
- Bahwa pada tahun 1998, PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) melalui Direkturnya yaitu RUDOLF HERMAN mengikat kerjasama dengan para petani pemilik lahan di Desa Mekar Jaya dan di Desa Simpang Harapan dengan pola KKPA (kredit koperasi primer untuk anggotanya) melalui perwakilan Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI dengan surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 082/KSK/JSP/IX/1998 dan Nomor : 024/KUD.ESM/IX/1998, jangka waktu perjanjian selama 25 tahun;
 - Bahwa pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI pada tahun 1998 tersebut adalah :

Ketua	:	IMRON ROSADI;
Sekretaris	:	USIA WARUWU;
Bendahara	:	SUKINO;
 - Bahwa pada tahun 2001 terjadi pemekaran wilayah, terbentuk Kabupaten Rokan Hulu memisahkan diri dari Kabupaten Kampar sehingga wilayah lahan kelapa sawit di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tambusai Utara dan di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara masuk menjadi wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dengan pemisahan tersebut PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) kemudian mendapatkan Surat Ijin pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan dari Bupati Rokan Hulu melalui surat Nomor : 759/UM/VI/2001 tanggal 27 Juni 2001;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2001, pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI mengambil alih secara sepihak pengelolaan kebun dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) dan pada tanggal 4 Nopember 2001, pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja sepihak melalui surat Nomor : 44/KUD-ESM/BJ/XI/2001;

- Bahwa pada tahun 2006 setelah dilakukan perundingan kembali antara pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI dan PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP), areal Desa Mekar Jaya Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 272 Ha dan di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 240 Ha dikembalikan pengelolaannya kepada PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) dengan Nota Kesepakatan tanggal 10 Agustus 2006 dan 10 Oktober 2006, isi kesepakatan diantaranya sebagai berikut :

Selama kurun waktu 2 (dua) tahun masa perawatan kembali terhadap hasil produksi TBS disepakati bahwa 25 % hasil bersih penjualan TBS menjadi hak bagian hasil petani plasma yang diberikan dan didistribusikan kepada para petani melalui pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI dan 25 % untuk bagian Bapak Angkat yaitu PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) serta 50 % untuk biaya/dana perawatan dan pengelolaan kebun kelapa sawit;

- Bahwa untuk memperjelas pembayaran hutang selama masa pengambil alihan kemudian pada bulan April 2007, PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) melalui Direktornya yaitu saksi korban RUDOLF HERMAN mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian selaku Tergugat Ketua KUD Eka Sari Mukti IMRON ROSADI, atas gugatan tersebut timbul Akta Perdamaian Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN-PSP tanggal 30 Agustus 2007 yang pada intinya berisikan bahwa sebagai angsuran utang pihak petani plasma kepada perusahaan inti/Bapak angkat maksimal sebesar 30 % dari omset penjualan TBS dan disepakati masa angsuran hutang plasma tetap dimulai Januari 2009 sebesar 30 %. Pada masa akhir perawatan kembali oleh Bapak Angkat yang disepakati akhir Desember 2008, pihak Bapak Angkat mengajukan besarnya biaya pembangunan/beban utang plasma dengan terlebih dahulu dikurangi dengan besarnya dana porsi 50 % yang diperoleh selama masa perawatan kembali oleh Bapak Angkat (dana yang diperoleh dari hasil kebun sejak kebun diserahkan oleh petani plasma kepada perusahaan Bapak Angkat sampai akhir Desember 2008) yang akan

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 475 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dievaluasi oleh pihak pemerintah cq. Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa selama masa perawatan angsuran pembayaran baik untuk perawatan berkala sebesar 25 % maupun angsuran cadangan pelunasan hutang petani plasma sebesar 30 % kepada PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) berdasarkan akta perdamaian berlangsung lancar;
- Bahwa pada bulan Januari 2009, atas permintaan dari pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI kepada Dinas Perkebunan Rokan Hulu melakukan penghitungan nilai Investasi kebun di areal Desa Mekar Jaya Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 272 Ha dan di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 240 Ha;
- Bahwa selama penghitungan pagu kredit bersama-sama antara pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI, PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) dan Dinas Perkebunan Rokan Hulu, pada tanggal 17 Maret 2009 pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI membuat kesepakatan sepihak yang isinya pengelolaan kebun diserahkan dari Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI yaitu IMRON ROSADI kepada Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Mekar Jaya dengan kesimpulan 30 % bagian PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) tidak diserahkan kepada PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP);
- Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN-PSP tanggal 30 Agustus 2007 yang pada intinya berisikan bahwa sebagai angsuran utang pihak petani plasma kepada perusahaan inti/Bapak angkat maksimal sebesar 30 % dari omset penjualan TBS dan disepakati masa angsuran hutang plasma tetap dimulai Januari 2009 sebesar 30 % berjalan lancar sampai sampai bulan April 2009;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2009 terjadi pergantian pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI, dengan susunan pengurus sebagai berikut :
Ketua : SAMEKTO;
Wakil Ketua : SUSILO HANDOKO;
Sekretaris : H. MHD. NUR HARAHAHAP;
Bendahara : AHMAD SOBIRIN;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2009 : Rp. 18.703.780,-
- Juli 2009 : Rp. 34.894.807,-
- Agustus 2009 : Rp. 33.125.558,-
- September 2009: Rp. 30.689.800,-
- Oktober 2009 : Rp. 49.730.895,-
- November 2009 : Rp. 38.626.711,-
- Desember 2009 : Rp. 39.048.757,-
- Januari 2010 : Rp. 26.704.097,90,-
-

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI telah melakukan pemotongan simpanan Anggota dari TBS (Tanda Buah Segar) sebesar 30 % dari hasil panen masyarakat yang dilakukan Terdakwa mulai dari bulan Juni tahun 2009 hingga bulan Februari tahun 2010 dengan total jumlah potongan sebesar Rp. 343.958.951 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), dimana uang hasil pemotongan yang dilakukan Terdakwa pada setiap bulannya seharusnya adalah merupakan hak dari saksi korban RUDOLF HERMAN selaku Direktur PT. Jaya Saputra Perdana dan harus disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi korban RUDOLF HERMAN sebagai uang angsuran hutang Petani Plasma kepada PT. Jaya Saputra Perdana, namun pada kenyataannya adalah Terdakwa menggunakan uang pemotongan tersebut untuk perawatan perkebunan dimana biaya untuk perawatan perkebunan tersebut seharusnya diambil dari sisa hasil setelah dikurangi besarnya beban angsuran kepada saksi korban RUDOLF HERMAN selaku Direktur PT. Jaya Saputra Perdana sesuai dengan Akte Perdamaian nomor : 09/Pdt.G/2007/PN-PSP yang dibuat pada

Disclaimer



hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007, serta pemotongan tersebut juga dipinjamkan oleh Terdakwa kepada anggota KUD EKA SARI MUKTI dan kemudian sisanya dimasukkan ke nomor rekening Bank BRI 1099-01-001033-50-7 atas nama Terdakwa dan ke nomor rekening Bank BRI Simpedes Nomor 1099-01-000004-53-9 atas nama SUSILO HANDOKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Wakil Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI pada setiap bulannya terhitung mulai dari bulan Juni tahun 2009 hingga bulan Februari tahun 2010;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SUSILO HANDOKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian terhadap RUDOLF HERMAN selaku Direktur PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) sebesar Rp. 343.958.951 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 13 Agustus 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMEKTO Alias SLAMET Bin SULARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut". sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMEKTO Alias SLAMET Bin SULARNO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas fotocopi Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 07 Tahun 2001 tentang Tata Cara Perkebunan Kelapa Sawit dengan pola kemitraan melalui Pemampatan Kredit Koperasi Primer untuk anggota; 1 (satu) surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Jaya Saputra Perdana dengan KUD Eka Sari Mukti Nomor : 082/KSK/JSP/IX/1998 dan Nomor : 024/KUD.ESM/IX/1998 tertanggal 02 September 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilegarisir; 1 (satu) rangkap surat AKTA Perdamaian Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN-PSP tanggal 30 Agustus 2007; 1 (satu) jilid buku laporan pertanggungjawaban pengurus KUD Eka Sari Mukti Tahun 2009; Beberapa lembar Foto copi bukti penyerahan hasil sawit anggota KUD Eka Sari Mukti ; 17 (Tujuh Belas) jilid bukti pembayaran hasil produksi KUD Eka Sari Mukti; 1 (satu) buah buku daftar gaji bulan Juni 2009 warna merah strip orange; 1 (satu) buah buku daftar nomor sertifikat anggota yang berisi daftar gaji awal bulan Juli 2009 sampai dengan awal agustus 2009 warna merah kotak-kotak; 1 (satu) bundle Surat pengantar buah sebanyak 8 (delapan) lembar beserta tanda terima pembayaran; 1 (satu) berkas fotocopy Akte perubahan KUD Sari Mukt menjadi KUD Eka Sari Mukti dengan Nomor Badan hokum : 1019/BH/XIII tanggal 21 Desember 1983; 1 (satu) lembar fotocopi susunan pengurus KUD Eka Sari Mukti yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Rokan Hulu tanggal 06 Juni 2009 tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No rekening 1099-01-001033-50-7 an. Samekto; 1 (satu) buah buku Tabungan Simpedes BRI No. Rekening 1099-01-000004-53-9 atas nama Susilo Handoko Als Radal; 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No rekening 1099-01-000741-50-5 atas nama KUD Eka Sari Mukti dikembalikan kepada KUD Eka Sari Mukti;
 - Uang sisa pemotongan 30% dari seluruh hasil penjualan TBS sebagai angsuran kredit petani plasma sejumlah Rp. 52.252.982,- (Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) yang terdapat pada Tabungan Bank BRI No rekening 1099-01-001033-50-7 an. Samekto dan sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang terdapat pada Tabungan Simpedes BRI No. Rekening 1099-01-000004-53-9 atas nama SUSILO HANDOKO Als RADAL dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RUDOLF HERMAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 475 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 77/Pid.B/2012/PN.PSP tanggal 19 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMEKTO Alias SLAMET Bin SULARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMEKTO Alias SLAMET Bin SULARNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana yang dapat dihukum selama masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas fotocopi Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 07 Tahun 2001 tentang Tata Cara Perkebunan Kelapa Sawit dengan pola Kemitraan melalui Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota;
 - 1 (satu) surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Jaya Saputra Perdana dengan KUD Eka Sari Mukti Nomor : 082/KSK/JSP/IX/1998 dan Nomor : 024/KUD.ESM/IX/1998 tertanggal 02 September 1998 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap Akta Perdamaian Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN-PSP tanggal 30 Agustus 2007;
 - 1 (satu) jilid buku laporan pertanggungjawaban pengurus KUD Eka Sari Mukti Tahun 2009;
 - Beberapa lembar Foto copi bukti penyerahan hasil sawit anggota KUD Eka Sari Mukti;
 - 17 (tujuh belas) jilid bukti pembayaran hasil produksi KUD Eka Sari Mukti;
 - 1 (satu) buah buku daftar gaji bulan juni 2009 warna merah strip orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku daftar nomor sertifikat anggota yang berisi daftar gaji awal bulan juli 2009 sampai dengan awal agustus 2009 warna merah kotak-kotak;
- 1 (satu) bundel surat pengantar buah sebanyak 8 (delapan) lembar beserta tanda terima pembayaran;
- 1 (satu) berkas fotocopy Akte perubahan KUD Sari Mukti menjadi KUD Eka Sari Mukti dengan Nomor Badan Hukum : 1019/BH/XIII tanggal 21 Desember 1983;
- 1 (satu) lembar fotocopi susunan pengurus KUD Eka Sari Mukti yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Rokan Hulu tanggal 06 Juni 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No rekening 1099-01-001033-50-7 atas nama SAMEKTO;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Simpedes BRI No. Rekening 1099-01-000004-53-9 atas nama SUSILO HANDOKO Als RADAL;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No rekening 1099-01-000741-50-5 atas nama KUD Eka Sari Mukti;

Dikembalikan kepada KUD Eka Sari Mukti:

- Uang sisa pemotongan 30% dari seluruh hasil penjualan TBS sebagai angsuran kredit petani plasma sejumlah Rp. 52.252.982,- (Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) yang terdapat pada Tabungan Bank BRI No rekening 1099-01-001033-50-7 an. SAMEKTO

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 475 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang terdapat pada Tabungan Simpedes BRI No. Rekening 1099-01-000004-53-9 atas nama SUSILO HANDOKO Als RADAL;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RUDOLF HERMAN;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 252/PID.B/2012/PTR tanggal 27 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 77/Pid.B/2012/PN.Psp tanggal 19 September 2012, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta-Pid/2013/PN.Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta-Pid/2013/PN.Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Februari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 07 Februari 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 Januari 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 06 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 07 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 06 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : I. Jaksa/Penuntut Umum dan II. Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa sesuai analisa kami, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya Nomor : 252/Pid.B/2012/PT.R tanggal 27 Desember 2012 “Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP”, hal tersebut mengingat dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa *Judex Facti* kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh selama dalam proses persidangan khususnya terkait dengan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP yaitu “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa”, sehingga dengan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 475 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP yang tidak dilaksanakan oleh *Judex facti* secara lengkap yaitu dalam hal *Judex Facti* kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam menjatuhkan putusannya, maka sudah seharusnya Putusan *Judex Facti* tersebut menjadi Batal Demi Hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan terdapat beberapa hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa sesuai dengan putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 77/PID.B/2012/PN. PSP tanggal 19 September 2012 antara lain yaitu bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Susilo Handoko (diadakan penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Rudolf Herman selaku Direktur Jaya Seputra Perdana sebesar Rp. 343.958.951,- (tiga ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Rudolf Herman selaku Direktur PT. Jaya Seputra Perdana".

Dan dalam persidangan terdapat fakta sidang yaitu uang sejumlah sebesar Rp. 343.958.951,- (tiga ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah) merupakan hak dari PT. Jaya Seputra Perdana selaku Bapak Angkat dalam pola KPPA antara PT. Jaya Seputra Perdana dengan KUD Eka Sari Mukti sehingga dengan perbuatan Terdakwa Samekto als Slamet Bin Sularno selaku Ketua KUD Eka Sari Mukti bersama-sama dengan Susilo Handoko (diadakan penuntutan secara terpisah) selaku wakil ketua KUD Eka Sari Mukti yang telah melakukan Penggelapan karena ada hubungan kerja secara bersama-sama dengan berlanjut" mengakibatkan operasional PT. Jaya Seputra Perdana dalam melakukan pengelolaan Kebun Kelapa sawit di Areal Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rohul menjadi terganggu dan secara tidak langsung merugikan perusahaan dan juga anggota kelompok tani menjadi anggota Pola KPPA, sehingga Terkait dengan fakta-fakta tersebut maka dengan dijatuhkannya hukuman selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka sudah barang tentu putusan tersebut adalah terlampau ringan dan masih jauh dari rasa keadilan.



Bahwa hukuman yang sangat ringan tentunya kurang memperhatikan efek jera bagi pelakunya sehingga di masa mendatang dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya kembali, bahkan bukanlah tidak mungkin hal tersebut akan menjadi barometer yang akan memancing munculnya pelaku-pelaku lain yang akan melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 No : 471/K/Kr/1979 seharusnya sebuah putusan dari Majelis Hakim haruslah mengandung 4 (empat) aspek, antara lain yaitu :

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, terkesan dan terlihat bahwa Majelis Hakim masih terlalu dangkal dalam menentukan lamanya pidana terhadap Terdakwa tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berupa hal-hal yang memberatkan Terdakwa dan apakah putusan yang dijatuhkan tersebut telah memiliki efek jera bagi pelakunya serta bersifat mendidik agar perbuatan yang demikian tidak dicontoh oleh masyarakat lain.

Bahwa keadaan - keadaan sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan khususnya hal - hal yang memberatkan dan meringankan yang melatarbelakangi tindakan atau perbuatan Terdakwa haruslah menjadi acuan bagi *Judex facti* dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan sehingga apabila pemeriksaan diambil alih maka tentunya didasarkan pada pertimbangan yang logis dan menyeluruh.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 475 K/PID/2013



Oleh sebab itu, *Judex facti* hendaknya juga dapat memahami dan melihat latar belakang serta keinginan dari si pembuat undang - undang kenapa Pasal - Pasal yang demikian tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Dengan metode pendekatan yang demikian maka niscaya Majelis Hakim akan lebih bisa merasakan adanya nafas serta intisari tentang pentingnya penghukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

1. Tindakan yang dilakukan Terdakwa bukan termasuk Tindak Pidana.

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara a quo sangat jelas dan pasti serta patut untuk disimpulkan bahwa semua permasalahan antara KUD Eka Sari Mukti dengan PT. Jaya Saputra Perdana (PT. JSP) merupakan termasuk ranah hukum perdata;

2. Adanya Kesalahan dalam Pembuktian terhadap unsur-unsur Pasal yang terdapat dalam dakwaan Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Berdasarkan uraian memori kasasi, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pembedaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat 1 (f) KUHP;
- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan dengan masa percobaan 12 bulan sudah tepat dan benar, sudah sesuai dengan tingkat kesalahannya;
- Bahwa pemotongan simpanan anggota KUD Eka Sari Mukti sebesar 30% dari penjualan buah sawit yang dilakukan dari bulan Juni 2009 s/d bulan Februari 2010 yang seharusnya diserahkan kepada PT. JSP telah digunakan



untuk membeli pupuk, dipinjamkan kepada anggota dan sisanya disimpan di Bank adalah diputuskan / berdasarkan rapat anggota, bukan kehendak Terdakwa sendiri, dengan demikian Terdakwa tidak menikmati uang tersebut;

- Bahwa selain itu alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Mengenai alasan Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penggelapan dalam jabatan adalah sudah tepat dan benar karena berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa Terdakwa sebagai Ketua KUD Eka Sari Mukti telah melakukan pemotongan simpanan anggota / penjualan buah sawit sebesar 30% yang dilakukan dari bulan Juni 2009 s/d bulan Februari 2010 dengan jumlah Rp.343.958.951,- yang seharusnya menurut perjanjian/ kesepakatan uang tersebut diserahkan kepada Rudolf Herman selaku Direktur PT Jaya Saputra Perdana tetapi oleh Terdakwa berdasarkan rapat anggota, uang tersebut untuk keperluan yang lain;

Bahwa selain itu alasan kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 475 K/PID/2013



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian**, II. **Terdakwa : SAMEKTO Alias SLAMET Bin SULARNO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 17 Nopember 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.** dan **PROF.Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.
SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.
ttd.
PROF.Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H.,M.H.

ttd.
Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :
ttd.

TUTY HARYATI, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 23 dari 20 hal. Put. No. 475 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)